

통 보

1. 제 목 : 직원 근무시간 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇○○요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇○○요양원은 「노인복지법」에 의한 노인요양시설로서 '20.12.16. 개원하여 126명의 직원을 확보해 국가유공자 및 유가족에 장기요양서비스를 제공하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간), 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제), 제51조의2(3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제)에 따르면 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없고, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없으며, 특정한 주의 근로시간 52시간, 특정한 날의 근로시간 12시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다.

한편, 「노인복지법 시행규칙」 제22조(노인의료복지시설의 시설기준등) 제1항에서는 노인요양시설의 직원배치 기준을 제시하고 있고, 보건복지부의 「장기요양 급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」 제49조(월 기준 근무시간), 제50조(근무인원), 제51조(근무인원수 산정방법)에 의하면 ‘근무인원 1인’으로 계산하기 위해서는 직원 1인은 휴게시간을 제외하고 ‘월 기준 근무시간’ 이상 실 근무하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 ◇◇○○요양원은 직원들이 근로기준법 범위에서 근무하도록 관리하여야 하고, 근무시간에 따른 인력기준을 준수하여 매월 정해진 장기요양 급여비용을 청구하여야 합니다.

특히, ◇◇○○요양원은 개원 초기라는 여건으로 인해 6개 ○○요양원보다

직원들의 연장근무가 많은 특징이 있어 법 기준의 근로시간 준수와 급여제공 근무인원을 체계적으로 확인하고 점검하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇○○요양원의 부서별 직원 근무시간 관리 실태를 확인해 본 결과, 출퇴근 시간을 기록하는 근무상황기록부³⁾와 시간외 근무대장이 일치하지 않거나, 월별 근무표와 시간외 근무대장을 이원화하여 관리하고 있어 직원 개인별 근무시간을 총괄적으로 확인할 수 없는 문제점이 있었습니다.

그 결과 계획된 월별 근무표에 따라 주야 2교대 근무를 수행하는 시설업무 직원이 OFF 시간대에 시간외 근무를 함으로써, 5월 특정주(5.17.~5.23.)에 법정근로 주52시간을 초과하는 상황을 사전에 통제하지 못하였고,

또한 ○○과장의 대체휴무로 인해 1인 근무시간이 부족했던 4월의 경우, ○○과장의 시간외 근무 내용이 있는데도 근무시간으로 신고하지 않아, '21년 4월 장기요양 급여비용 간호사 가산 점수가 하락하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇○○요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇○○요양원장은

- 기준 초과 연장근무 등 발생을 사전에 방지하고 정당한 장기요양 급여제공 근무시간을 누락하지 않도록 통합적인 직원 근무시간 관리체계를 마련하시기 바랍니다. (통보)

3) 「장기요양급여제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 세부사항」 제1조 3항:

→ 장기요양기관은 직원의 근무일자 및 출퇴근 시간 등이 기재된 근무일지를 작성 보관하여야 함